

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/573/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 94 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.
2. תחילה ותחולה של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול לעניין פגיעה בעבודה שאירעה ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

דבריו הסבר

בישראל ישנם למעלה מ-450 אלף עסקים זעירים או עצמאים. למרות שהם חשופים לסיכונים רבים, הם אינם זכאים להגנות סוציאליות שיש לשכירים, כגון דמי אבטלה, דמי מחלה, דמי לידה וכדומה. יתרה מכך, חוקים מסוימים מפלים לרעה את העצמאים, כך, בין היתר, לעניין הזכאות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי. דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה, מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה, אם כתוצאה מהפגיעה הוא אינו מסוגל לעבוד, לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. סעיף 92 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע כי גם מבוטח, הכולל עובד עצמאי, שנפגע בעבודה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי בגין התקופה שבה הוא אינו יכול לעבוד. ואולם, סעיף 94(ב)(2) לחוק מצמצם את הזכאות וקובע כי עובד עצמאי אינו מקבל תשלום בעבור "תקופת הזכאות הראשונה", המוגדרת בחוק כ-12 ימים לאחר יום הפגיעה, ולכן בפועל הוא מתחיל לקבל תשלום רק מהיום ה-13 ואילך. כיום רוב העצמאים אינם בעלי כושר השתכרות גבוה וחלקם מרוויחים הכנסה שהיא נמוכה משכר המינימום. זאת ועוד, כאשר אדם בוחר להיות עצמאי, הסיכון והסיכוי נמצאים על כתפו, אין לו רשת ביטחון, והוא אינו זכאי לדמי אבטלה או לימי מחלה, אלא רק לדמי פגיעה. אולם גם במקרה שהוא זכאי לדמי פגיעה, כאמור לעיל, ישנם 12 ימים שעבורם הוא אינו זכאי לתגמול, למרות שהוא משלם דמי ביטוח לאומי בדומה

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

לשכיר.

זאת ועוד, לעתים מצבו הכלכלי של עובד עצמאי קשה יותר ממצבו של עובד שכיר בנסיבות דומות של חוסר יכולת לעבוד עקב פגיעה בעבודה, שכן כאשר העצמאי אינו יכול לעבוד, עדיין יש לו הוצאות בגין התחייבויות לעובדים, ספקים, שכירת מקום אחסון, החזקת מלאי וכדומה. כך נוצר מצב מעוות בו העצמאי משלם דמי ביטוח לאומי בדומה לשכיר, ההוצאות שלו לעתים גבוהות יותר משל שכיר, ובמצב של פגיעה בעבודה התגמול שהוא מקבל קטן מזה של השכיר.

מטרת הצעת החוק היא לתקן את העיוות ולקבוע כי עובד עצמאי יהיה זכאי לדמי פגיעה גם בעד תקופת הזכאות הראשונה, כלומר עבור 12 הימים הראשונים שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/2502/20), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3382/20) ועל ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/4630/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברי הכנסת עפר שלח ומשה גפני (פ/218/21) ועל ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/369/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/27/22), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/226/22), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/471/22) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1117/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/98/23), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/290/23), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/657/23), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/658/23), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/732/23), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1852/23 ; פ/2404/23), על ידי חבר הכנסת עפר שלח (פ/2403/23) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2540/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1352/24), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1393/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1524/24), על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2059/24), ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/2413/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/572/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת נורית קורן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2600/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/2733/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא-סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/769/23 ; פ/1640/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)